

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 163/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

ผู้ร้อง

ร้อยโทอรุณ ศตะนันนท์ กับพวก

ผู้คัดค้าน

ร้อยโทอรุณ ศตะนันนท์ กับพวก ผู้

คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 186)

คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งถอดถอนร้อยโทอรุณศตะนันนท์นางสนธยาศตะนันนท์นาย
ประชุมไวยหารและนายมนุศตะนันนท์ออกจากการเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิ
พริ้ง นิลวัชระ กับให้มีคำสั่งตั้งพันเอก (พิเศษ) โสภาสนิลวัชระ, นายอภัยนิลวัชระ, พล
ตำรวจตรีอารมณ์ นิลวัชระ, นายชัยวัฒน์ชีวะธรรมรัตน์, นางสาวมณฑนารุ่งโรจน์
กิจการและนายสมจิตต์อรรธภาพานิชเป็นกรรมการบริหารของมูลนิธิพริ้ง นิลวัชระ ต่อ
ไป โดยให้ผู้รับแต่งตั้งดังกล่าวมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในตราสารก่อตั้ง
มูลนิธิ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 184, 183)

ผู้คัดค้านทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 168
แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจารณาคดีแล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้ในชั้นนี้

พิจารณาคดีแล้ว คดีมีเหตุสมควร อนุญาตให้ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาได้ในชั้นนี้

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-เชียร ยุงทอง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ